

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Tài sản là: Quyền sử dụng đất đối với 31 lô (thửa) đất ở thuộc Dự án đầu tư xây dựng các điểm dân cư nông thôn để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Trung Kênh, huyện Lương Tài)

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024;

Căn cứ Luật đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024;

Căn cứ Quyết định số 18/2024/QĐ-UBND ngày 21/8/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 01/HĐ-DVĐGTS ngày 17/02/2025 giữa Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh về việc đấu giá tài sản.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) ban hành Quy chế đấu giá tài sản như sau:

Điều 1. Tài sản đấu giá, vị trí, diện tích, nguồn gốc pháp lý của các lô (thửa) đất đấu giá:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 31 lô (thửa) đất ở thuộc Dự án đầu tư xây dựng các điểm dân cư nông thôn để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Trung Kênh, huyện Lương Tài. (Có Bảng kê chi tiết kèm theo).

2. Vị trí, diện tích các lô (thửa) đất đấu giá:

- Theo Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 48/2024/QĐ UBND ngày 26/12/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh (Mục IV Bảng số 05: Giá đất khu đô thị, khu nhà ở (ngoài đô thị), số thứ tự 3, 4).

+ Khu số 1 (18 lô): tại thôn Cáp Trên, xã Trung Kênh.

+ Khu số 3 (13 lô): tại thôn Tháp Dương, xã Trung Kênh (giáp công an xã Trung Kênh).

- Tổng diện tích các lô (thửa) đất đấu giá: 2.766,0 m².

3. Nguồn gốc pháp lý của các thửa đất đấu giá: Tài sản nhà nước được đấu giá theo các quyết định sau:

- Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 14/01/2025 của UBND huyện Lương Tài về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng các điểm dân cư nông thôn để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Trung Kênh, huyện Lương Tài;

Căn cứ Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 14/02/2025 về việc sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 14/01/2025 của UBND huyện

Lương Tài về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất Dự án ĐTXD các điểm dân cư nông thôn để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Trung Kênh, huyện Lương Tài;

- Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 23/01/2025 của Chủ tịch UBND huyện Lương Tài về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng các điểm dân cư nông thôn để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Trung Kênh, huyện Lương Tài;

- Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 03/02/2025 của Chủ tịch UBND huyện Lương Tài về việc đấu giá quyền sử dụng đất dự án Đầu tư xây dựng các điểm dân cư nông thôn để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Trung Kênh, huyện Lương Tài;

Điều 2. Danh mục loại đất, hiện trạng của khu đất, hình thức giao đất, thời hạn sử dụng của các lô đất:

1. Danh mục loại đất: Đất ở tại nông thôn.
2. Hiện trạng của khu đất tại thời điểm đấu giá: Khu đất đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn thiện hệ thống đường giao thông, cây xanh, đường điện, cấp nước, thoát nước xung quanh và PCCC theo quy hoạch chi tiết, đảm bảo kết nối với hạ tầng kỹ thuật xung quanh và không có tài sản gắn liền với thửa đất.
3. Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.
4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Điều 3. Tổng giá khởi điểm; giá khởi điểm chi tiết từng lô đất:

1. Tổng giá khởi điểm: **31.787.415.000** đồng.

(Bằng chữ: Ba mươi một tỷ, bảy trăm tám mươi bảy triệu, bốn trăm mười lăm nghìn đồng chẵn).

2. Giá khởi điểm chi tiết từng lô đất: (Có Bảng kê chi tiết kèm theo).

Điều 4. Nguyên tắc đấu giá tài sản:

1. Tuân thủ quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.
4. Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.
5. Phiên đấu giá phải có từ hai người đủ điều kiện tham gia đấu giá trở lên.

Điều 5. Các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá:

1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

2. Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con,

anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

3. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

4. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại Khoản 3 Điều này;

5. Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

6. Các trường hợp không đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Điều 7, Quy chế này.

Điều 6. Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

4. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

5. Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với lô đất mà mình cũng là người tham gia đấu giá lô đất đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một lô đất;

6. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với lô đất đó;

7. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 7. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá:

- Đối tượng được tham gia đấu giá:

Các đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 119 Luật đất đai số 31/2024/QH15, bảo đảm các quy định tại khoản 4, điều 125 Luật đất đai năm 2024 và theo quy định tại điều 5, điều 6 Quyết định số 18/2024/QĐ-UBND ngày 21/08/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

- Điều kiện được tham gia đấu giá:

+ Thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 119, Điều 120 Luật Đất đai số 31/2024/QH15; Điểm a, Khoản 2, Điều 55 Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ và Khoản 2 Điều 6 Quyết định số 18/2024/QĐ-UBND ngày 21/08/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

+ Không thuộc trường hợp theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản và quy định tại Điều 7 Quyết định số 18/2024/QĐ-UBND ngày 21/08/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

+ Không bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản.

- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản; các quy định của pháp luật có liên quan và theo Thông báo của Trung tâm.

Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (*Theo mẫu của Trung tâm*);

- Căn cước/Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người đăng ký tham gia đấu giá (*Bản sao chứng thực*);

- Giấy ủy quyền/hợp đồng ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác (*Bản chính*), kèm theo căn cước/CCCD của người được ủy quyền (*Bản sao chứng thực*); (*Người đăng ký tham gia đấu giá chịu trách nhiệm về nội dung ủy quyền. Không nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với lô đất mà mình cũng là người tham gia đấu giá lô đất đó; không nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một lô đất*);

- Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được cho vào phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu (*Mẫu phiếu trả giá và mẫu phong bì đựng phiếu trả giá do Trung tâm phát hành*);

- Phiếu thu mua hồ sơ (*Để kiểm tra đối chiếu*);

- Các giấy tờ khác có liên quan (*Nếu có*).

Điều 8. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước tham gia đấu giá:

1. Tiền mua hồ sơ được thu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) (*Có Bảng kê chi tiết kèm theo*).

2. Tiền đặt trước: bằng 20% tổng giá trị lô (thửa) đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất (*Có Bảng kê chi tiết kèm theo*).

Điều 9. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, tham khảo hồ sơ:

1. Thời gian: Ngày **26/02/2025**; Ngày **27/02/2025** và ngày **28/02/2025** (*Trong giờ hành chính*).

2. Địa điểm xem tài sản:

+ Khu số 1 (18 lô): tại thôn Cáp Trên, xã Trung Kênh.

+ Khu số 3 (13 lô): tại thôn Thấp Dương, xã Trung Kênh (giáp công an xã Trung Kênh).

Khách hàng tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp với Trung tâm để được hướng dẫn xem tài sản tại nơi có bất động sản, được tham khảo hồ sơ tại Trung tâm.

Điều 10. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, phiếu trả giá và cách thức xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và phiếu trả giá:

* Thời gian: Từ **7h30** ngày **20/02/2025** đến **17h00** ngày **05/03/2025** (*trong giờ hành chính*).

Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu của Trung tâm);
- Quy chế cuộc đấu giá tài sản;
- Phiếu trả giá, phong bì đựng phiếu trả giá (Theo mẫu của Trung tâm);
- Đơn đề nghị chuyển khoản trong trường hợp không trúng đấu giá (Theo mẫu của Trung tâm);
- Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có).

* Địa điểm: Tại tầng 3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

2. Cách thức xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá:

Sau khi hết hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước, Trung tâm tiến hành xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá của các khách hàng.

- Đối với các khách hàng đã nộp hồ sơ và tiền đặt trước đúng thời hạn quy định thì Trung tâm sẽ tiến hành thông báo cho khách hàng không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày tổ chức phiên đấu giá bằng hình thức nhắn tin SMS qua số điện thoại mà khách hàng đăng ký.

- Đối với các khách hàng đã nộp hồ sơ mà không nộp tiền đặt trước hoặc đã nộp tiền đặt trước mà không nộp hồ sơ (không đủ điều kiện) thì Trung tâm không phải thông báo đến các khách hàng này.

Điều 11. Thời gian, cách thức, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

1. Thời gian: Từ 7h30 ngày 20/02/2025 đến 17h00 ngày 05/03/2025.

Trung tâm chỉ nhận tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, số tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của Trung tâm hạn cuối đến 17h00 ngày 05/03/2025.

Lưu ý: Các trường hợp nộp không đúng thời gian (nộp trước hoặc nộp sau) thời hạn nêu trên, các trường hợp nộp không đúng số tiền theo thông báo (nộp thiếu hoặc nộp thừa) đều không đủ điều kiện.

2. Cách thức, phương thức nộp:

- Cách thức: Người tham gia đấu giá nộp đúng số tiền đặt trước theo từng lô đất đã đăng ký.

- Phương thức: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

+ Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh.

+ Số tài khoản: 2563679999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Kinh Bắc.

+ Nội dung nộp: **Tên cá nhân tham gia đấu giá; nộp tiền đặt trước: Khu số 1 LK-XX:XX hoặc Khu số 3 LK-XX:XX; số căn cước/CCCD.**

(Tiền đặt trước của khách hàng được phát sinh lãi theo quy định của ngân hàng. Phí kiểm đếm và phí chuyển tiền do khách hàng tự chi trả - nếu có).

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A đăng ký 02 Lô và cần nộp/chuyển tiền đặt trước 02 Lô:

Khu số 1 LK-01:01 và Khu số 3 LK-01:01

Ông Nguyễn Văn A sẽ phải thực hiện 02 lệnh nộp/chuyển tiền như sau:

*** Đăng ký lô ở Khu số 1 LK-01:01: Nội dung nộp như sau: Nguyễn Văn A, nộp tiền DT Khu số 1 LK-01:01; 123456789101.**

*** Đăng ký lô ở Khu số 3 LK-01:01: Nội dung nộp như sau: Nguyễn Văn A, nộp tiền DT Khu số 3 LK-01:01; 123456789101.**

Điều 12. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

1. Thời gian điểm danh khách hàng: **Từ 8h30 đến 9h00 ngày 10/03/2025.**
2. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: **Bắt đầu từ 9h00 ngày 10/03/2025.**
3. Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Tại Hội trường Trung tâm văn hóa xã Trung Khê, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

*** Lưu ý:** Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo Quy chế cuộc đấu giá mà có sự thay đổi về địa điểm tổ chức phiên đấu giá thì Trung tâm sẽ thông báo tới người tham gia đấu giá đủ điều kiện qua số điện thoại mà khách hàng đã đăng ký và văn bản thông báo, thời gian chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày tổ chức phiên đấu giá.

Điều 13. Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá; Điều kiện tổ chức phiên đấu giá:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (đấu giá đến từng lô đất ở); trả giá trên đơn vị 1m².
2. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.
3. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá: Thửa đất đưa ra đấu giá phải có từ 02 người đăng ký tham gia đấu giá, 02 người tham gia đấu giá và 02 người trả giá trở lên.

Điều 14. Cách ghi phiếu trả giá; Trình tự, thủ tục niêm phong và mở niêm phong thùng phiếu:

1. Cách ghi phiếu trả giá:

Khách hàng tham gia đấu giá ghi đầy đủ, chính xác, rõ ràng các thông tin trên phiếu trả giá tương ứng theo thứ tự các nội dung tại mẫu phiếu trả giá mà Trung tâm phát hành. Cụ thể như sau:

- + Khu số; Ký hiệu lô đất;
- + Giá trả bằng số;
- + Giá trả bằng chữ;
- + Ngày, tháng, năm viết phiếu;
- + Ký, ghi rõ họ và tên người tham gia đấu giá.

2. Trình tự, thủ tục niêm phong và mở niêm phong thùng phiếu:

- Ngay khi hết thời hạn nhận phiếu, đại diện Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài và Trung tâm tiến hành niêm phong thùng phiếu.

- Tại buổi công bố giá đấu giá viên điều hành mời Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu.

Điều 15. Phiếu trả giá hợp lệ và không hợp lệ:

1. Phiếu trả giá hợp lệ: Phiếu trả giá được coi là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau:

- Phiếu do Trung tâm phát hành và có đóng dấu của Trung tâm;
- Số tiền ghi trên phiếu phải là tiền Việt Nam đồng;
- Giá trả bằng số và bằng chữ phải trùng khớp nhau, không được sửa chữa, tẩy xóa;
- Giá trả ít nhất từ giá khởi điểm của tài sản đấu giá trở lên;
- Phiếu viết cùng màu mực (màu xanh hoặc màu đen);
- Phiếu có chữ ký, ghi rõ họ và tên người tham gia đấu giá;
- Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá ghi đúng Khu số; Ký hiệu lô đất đã đăng ký;
- Phiếu bị rách mà không ảnh hưởng đến phần nội dung và chữ viết trên phiếu.

2. Phiếu trả giá không hợp lệ: Là phiếu không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này và các trường hợp sau đây:

- Phiếu viết không cùng màu mực (màu xanh hoặc màu đen); Phiếu viết bằng bút chì;
- Phiếu trả giá của người bị truất quyền tham gia đấu giá.

Điều 16. Trình tự, cách thức tiến hành buổi công bố giá:

Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo trình tự sau đây:

1. Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;
2. Đọc Quy chế cuộc đấu giá;
3. Giới thiệu tài sản đấu giá;
4. Nhắc lại giá khởi điểm tài sản đấu giá;
5. Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ;
6. Mời Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu;
7. Mời Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá;
8. Tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá, trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả cao nhất với sự giám sát của Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài và ít nhất một người tham gia đấu giá;
9. Công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.
10. Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất đối với lô đất đó, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp; bước giá tối thiểu là: 500.000 đồng/m². Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá

trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Điều 17. Tiến độ nộp tiền sử dụng đất:

1. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan Thuế vào Kho bạc nhà nước và chuyển chứng từ đã nộp tiền cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định.

- Chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày ban hành thông báo của cơ quan Thuế, người trúng đấu giá nộp 50% tiền sử dụng đất theo nội dung thông báo;

- Chậm nhất là 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày ban hành thông báo của cơ quan Thuế, người trúng đấu giá phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo của cơ quan Thuế;

- Quá thời hạn nêu trên mà người trúng đấu giá chưa nộp đủ số tiền này thì phải nộp tiền chậm nộp theo mức quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Kể từ thời điểm công bố kết quả trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất theo quy định.

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất (kể cả tiền chậm nộp) thì sau 120 (một trăm hai mươi) ngày, kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan Thuế có trách nhiệm thông báo đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình UBND huyện hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, người trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt cọc.

Điều 18. Trường hợp rút lại giá đã trả:

1. Tại phiên đấu giá đã trả của người tham gia đấu giá trong trường hợp đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Bước giá tối thiểu là: 500.000 đồng/m².

2. Người rút lại giá đã trả quy định tại Khoản 1 Điều này bị truất quyền tham dự phiên đấu giá.

Điều 19. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá:

1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

4. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

5. Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với lô đất mà mình cũng là người tham gia đấu giá lô đất đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một lô đất;

6. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với lô đất đó;

7. Người rút lại giá đã trả quy định tại khoản 1 Điều 18 Quy chế này;

8. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 20. Từ chối kết quả trúng đấu giá:

Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 21. Các trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản:

Kết quả đấu giá tài sản bị hủy trong các trường hợp sau đây:

1. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản và Luật sửa đổi, bổ sung Luật đấu giá tài sản;

2. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật đấu giá tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản.

3. Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật đấu giá tài sản hoặc trong trường hợp người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản.

4. Trường hợp hủy Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại Điều 29 Quyết định 18/2024/QĐ-UBND ngày 21/8/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Điều 22. Không được nhận lại khoản tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

1. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

2. Bị truất quyền tham gia đấu giá do vi phạm các hành vi sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với lô đất mà mình cũng là người tham gia đấu giá lô đất đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một lô đất;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với lô đất đó;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

3. Người rút lại giá đã trả quy định tại khoản 1 Điều 18 Quy chế này;

4. Người trúng đấu giá từ chối ký Biên bản đấu giá theo quy định tại Khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản.

5. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 20 Quy chế này.

Điều 23. Xử lý khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, Trung tâm dịch vụ đấu giá có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại Khoản 3, Điều 39 Luật đấu giá tài sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản; người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của Trung tâm dịch vụ đấu giá hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại Khoản 6, Điều 39, Luật đấu giá tài sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản.

- Trường hợp trúng đấu giá thì: khoản tiền đặt trước và tiền lãi được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Trung tâm dịch vụ đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Hình thức trả lại tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi: Bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng theo mẫu đơn đề nghị của Trung tâm dịch vụ đấu giá.

- Trường hợp người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước (bao gồm cả tiền lãi phát sinh) quy định tại Điều 22 Quy chế này thì: Trung tâm dịch vụ đấu giá có trách nhiệm chuyển trả lại cho Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Điều 24. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:

- Yêu cầu người có tài sản đấu giá trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết

quả trúng đấu giá theo quy định của pháp luật;

- Được nhận bàn giao đất trên thực địa, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật; Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi người trúng đấu giá hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

- Các quyền khác theo thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật.

2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

- Ký Biên bản đấu giá;

- Thực hiện đúng quy định về nộp tiền trúng đấu giá và các khoản thu ngân sách nhà nước theo quy định;

- Thực hiện việc xây dựng công trình theo quy hoạch, tiến độ đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Quyền từ chối tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, diện tích, vị trí khu đất, lô (thửa) đất đấu giá; thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã được niêm yết, thông báo công khai.

Điều 26. Xử lý vi phạm đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan:

Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 Quy chế này hoặc quy định khác của Luật đấu giá tài sản, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Việc xử lý vi phạm, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất được giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, đấu giá tài sản và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 27. Điều khoản thi hành:

Quy chế cuộc đấu giá tài sản này áp dụng cho các cá nhân có liên quan đến cuộc đấu giá tài sản là: **Quyền sử dụng đất đối với 31 lô (thửa) đất ở thuộc Dự án đầu tư xây dựng các điểm dân cư nông thôn để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Trung Khê, huyện Lương Tài.** Những nội dung khác không quy định trong Quy chế này thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Đăng trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia;
- Niêm yết theo quy định.
- Khách hàng tham gia đấu giá;
- Lưu HS.



Nguyễn Đức Hạnh

QSD Đất đối với 31 lô (thửa) đất ở thuộc Dự án đầu tư xây dựng các điểm dân cư nông thôn để đầu tư giá quyền sử dụng đất tại xã Trung Kênh, huyện Lương Tài.



Stt	Khu đất	Ký hiệu lô đất	Diện tích (m ²)	Giá khởi điểm (đồng/m ²)	Giá khởi điểm (đồng)	Tiền đặt trước làm tròn (đồng)	Tiền mua hồ sơ (đồng)	Ghi chú
Khu số 1								
1	Khu số 1	LK-01: 01	90.0	11,550,000	1,039,500,000	207,900,000	200,000	Có 02 mặt thoáng
2	Khu số 1	LK-01: 02	90.0	11,550,000	1,039,500,000	207,900,000	200,000	Có 1 mặt thoáng
3	Khu số 1	LK-01: 03	90.0	11,550,000	1,039,500,000	207,900,000	200,000	Có 1 mặt thoáng
4	Khu số 1	LK-01: 04	90.0	11,550,000	1,039,500,000	207,900,000	200,000	Có 1 mặt thoáng
5	Khu số 1	LK-01: 05	90.0	11,550,000	1,039,500,000	207,900,000	200,000	Có 1 mặt thoáng
6	Khu số 1	LK-01: 06	90.0	11,550,000	1,039,500,000	207,900,000	200,000	Có 1 mặt thoáng
7	Khu số 1	LK-01: 07	90.0	11,550,000	1,039,500,000	207,900,000	200,000	Có 1 mặt thoáng
8	Khu số 1	LK-01: 08	90.0	11,550,000	1,039,500,000	207,900,000	200,000	Có 1 mặt thoáng
9	Khu số 1	LK-01: 09	90.0	11,550,000	1,039,500,000	207,900,000	200,000	Có 01 mặt thoáng, 01 mặt tiếp giáp khu cây xanh
10	Khu số 1	LK-02: 01	90.0	11,550,000	1,039,500,000	207,900,000	200,000	Có 01 mặt thoáng, 01 mặt tiếp giáp khu cây xanh
11	Khu số 1	LK-02: 02	90.0	11,550,000	1,039,500,000	207,900,000	200,000	Có 1 mặt thoáng
12	Khu số 1	LK-02: 03	90.0	11,550,000	1,039,500,000	207,900,000	200,000	Có 1 mặt thoáng
13	Khu số 1	LK-02: 04	90.0	11,550,000	1,039,500,000	207,900,000	200,000	Có 1 mặt thoáng
14	Khu số 1	LK-02: 05	90.0	11,550,000	1,039,500,000	207,900,000	200,000	Có 1 mặt thoáng
15	Khu số 1	LK-02: 06	90.0	11,550,000	1,039,500,000	207,900,000	200,000	Có 1 mặt thoáng
16	Khu số 1	LK-02: 07	90.0	11,550,000	1,039,500,000	207,900,000	200,000	Có 1 mặt thoáng
17	Khu số 1	LK-02: 08	90.0	11,550,000	1,039,500,000	207,900,000	200,000	Có 1 mặt thoáng
18	Khu số 1	LK-02: 09	90.0	11,550,000	1,039,500,000	207,900,000	200,000	Có 02 mặt thoáng

Khu số 3									
1	Khu số 3	LK-01: 01	87.3	12,100,000	1,056,330,000	211,200,000	200,000	Lô góc, có thêm 1 mặt thoáng	
2	Khu số 3	LK-01: 02	89.6	11,550,000	1,034,880,000	206,900,000	200,000	Có 1 mặt thoáng	
3	Khu số 3	LK-01: 03	85.0	11,550,000	981,750,000	196,300,000	100,000	Có 1 mặt thoáng	
4	Khu số 3	LK-01: 04	88.2	11,000,000	970,200,000	194,000,000	100,000		
5	Khu số 3	LK-01: 05	97.6	11,000,000	1,073,600,000	214,700,000	200,000		
6	Khu số 3	LK-01: 06	107.0	11,000,000	1,177,000,000	235,400,000	200,000		
7	Khu số 3	LK-01: 07	116.3	11,550,000	1,343,265,000	268,600,000	200,000	Tiếp giáp khu cây xanh	
8	Khu số 3	LK-02: 01	72.4	12,100,000	876,040,000	175,200,000	100,000	Lô góc	
9	Khu số 3	LK-02: 02	78.8	11,000,000	866,800,000	173,300,000	100,000		
10	Khu số 3	LK-02: 03	78.8	11,000,000	866,800,000	173,300,000	100,000		
11	Khu số 3	LK-02: 04	78.8	11,550,000	910,140,000	182,000,000	100,000	Đối diện khu cây xanh	
12	Khu số 3	LK-02: 05	78.8	11,550,000	910,140,000	182,000,000	100,000	Đối diện khu cây xanh	
13	Khu số 3	LK-02: 06	87.4	11,550,000	1,009,470,000	201,800,000	200,000	Có 1 mặt thoáng, đối diện khu cây xanh	